

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה

פ/1183/25

הצעת חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון – ביטול האיסור על תיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית), התשפ"ג–2023

1. ביטול סעיף 18א בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), סעיף 18א – בטל.
2. תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (א) ו-(א1) – בטלים.

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לבטל את האיסור לתיקון רכבים בשטחי הרשות הפלסטינית, שנחקק בשנת 2000. איסור תיקון הרכבים בשטחים האמורים פוגע באפשרויות הבחירה העומדות בפני צרכנים, מצמצם אותן, ומעלה את עלויות אחזקת הרכב הפרטי עבור האזרחים. בנוסף, מדובר בעבירה פלילית, והפללת התנהגות זו מהווה עוול ופגיעה בעסקים בשטחי הרשות הפלסטינית וביכולתם להתפרנס גם מבעלי רכבים המחזיקים באזרחות ישראלית, דבר המוביל לפגיעה בציבור ולנזקים כלכליים עצומים. באיסור הקבוע בחוק יש שימוש אסור ומופרז בכוחה של המדינה לטובת הגדלת הכנסתה בלבד. לא ייתכן שזכויות בסיסיות, כמו הזכות לפרנסה, חופש העיסוק והבחירה החופשית ייפגעו אנושות רק כדי להגדיל את קופת המדינה, על חשבונם של אנשים. מטרת התיקון לחוק היא לבטל את האיסור שלא היה מקום לקבוע אותו בחקיקה מלכתחילה על תיקון רכבים בשטחי הרשות הפלסטינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 290.